À CHEGAB/CENTRAL,

1. Por meio deste, procede-se a remessa à Chefia de Gabinete da CENTRAL do processo administrativo originado pela Correspondência Interna da SUPFIC (SEI nº 44025050) mediante a qual foram veiculados diversos questionamentos acerca da incidência de tributos sobre os pagamentos a serviços prestados no âmbito do Contrato nº 12/2021 e objeto da "*Nota Invoice"* de SEI nº 43267241.

2. Encaminhada a consulta, foram promovidas duas análises por esta ASSJUR primeiramente via Parecer nº 10 (SEI nº 46628498) e, pouco após, através do Parecer nº 14 (SEI nº 47724338), que foi submetido ao escrutínio da Procuradoria Geral do Estado para apreciação do entendimento veiculado pela Assessoria.

3. Primeiramente, o feito foi recebido pela PG-15 que realizou pesquisa preliminar de precedentes e encaminhou o administrativo para a Procuradoria Especializada nos seguintes termos (SEI nº 48191997):

> *"Ressalta-se que, em pesquisa preliminar no banco de pareceres e promoções realizada por esta Coordenadoria – a partir da combinação dos termos "imunidade tributária recíproca", "importação", "serviço", "imposto" –, não foram identificados precedentes vigentes que tratam especificamente do tema em exame. Entretanto, a título de colaboração, destacamos o Parecer PGE/PG-3/MOBC nº 01/2009, que reconheceu a imunidade tributária da Fundação Oswaldo Cruz, na hipótese de ICMS incidente sobre a entrada de acessórios de equipamentos e materiais de laboratório importados do exterior.*
>
> *Dessa forma, encaminho a presente consulta à Procuradoria Tributária (PG-3) para os acréscimos e considerações que entender necessários, pois a questão principal se insere em suas atribuições regimentais, de acordo com o art. 4º, §4º, da Resolução PGE nº 4.320/2019."*

4. Ato contínuo, foi acostada a Manifestação PGE/PG03/PTRIB SEI nº 28 (SEI nº 49723678) através da qual a Procuradoria Tributária **expressou concordância** quanto aos tributos devidos pela CENTRAL na hipótese, acrescendo algumas considerações adicionais quanto à titularidade da obrigação, se pertencente à MCRIT ou à Empresa Estatal:

> *"Invertendo a ordem das questões, podemos antecipar a nossa opinião no sentido de que nos parece correto o entendimento exposto pelo Procurado do Estado Mauricio*

Gomes Vieira no que diz respeito aos tributos devidos.

De fato, razoável interpretar art. 744 do Decreto n° 9.580/2018 no sentido de que o IR somente seria devido caso estivesse havendo o pagamento por uma fonte situada no País, o que não está ocorrendo. Da mesma forma razoável interpretar somente é contribuinte da CSLL a pessoa jurídica estabelecida no Brasil, o que afasta a incidência desse tributo neste caso.

No que diz respeito aos demais tributos que incidem sobre a importação de serviços (PIS/COFINS, ISS e CIDE) nos parece razoável a interpretação da legislação tributária no sentido de ser irrelevante o fato de não estar havendo remessa ao exterior por fonte pagadora residente no Brasil. Ou seja, o fato de o pagamento estar sendo realizado diretamente no exterior pelo Banco Mundial não afasta o fato gerador desses tributos e, consequentemente, a responsabilidade da CENTRAL pelo pagamento deles na condição de beneficiária dos serviços prestados.

Outro tributo que poderia ser mencionado e geralmente incide na importação de serviços é o IOF que incide na contratação da compra de moeda estrangeira para fazer o pagamento (fechamento de contrato de câmbio). Mas como não houve fechamento de câmbio, também não há do que se cogitar da incidência desse tributo aqui.

Entretanto, no que diz respeito à discussão sobre se a obrigação de efetuar o pagamento dos tributos devidos seria da CENTRAL ou da MCRIT gostaríamos de fazer uma ligeira observação, que ao nosso modo de ver não altera substancialmente a orientação do parecer do Procurador Maurício Gomes Vieira.

Salvo algum entendimento equivocado do nosso lado, aparentemente existe pouca relevância prática discutir se a obrigação de pagar os tributos devidos é da CENTRAL ou da MCRIT.

Na realidade, caso a CENTRAL tenha que realizar uma remessa para a MCRIT para cobrir o custo do pagamento dos tributos eventualmente efetuado por ela, possível que o valor dos tributos devidos acabe até sendo aumentado porque nesse caso os tributos poderão ser considerados incluídos dentro da remuneração devida à MCRIT. É o que se chama de "cálculo por dentro", no qual o tributo deve ser calculado considerando que ele está incluído na sua própria base de cálculo (tal como ocorre com o ICMS).

Além disso, em que pese a ambiguidade do contrato, a bem da verdade comum que uma empresa estrangeira não assuma a obrigação de calcular e efetuar o pagamento dos tributos devidos no Brasil. Até pela completa ausência de estrutura administrativa e contábil no Brasil, seria muito difícil para uma empresa estrangeira cumprir essa obrigação.

Essa questão poderia ter mais relevância se o que estivesse sendo discutido fosse a responsabilidade pelo pagamento de encargos moratórios. Nesse caso, demonstrada que o atraso no pagamento dos tributos seria de responsabilidade da MCRIT, então seria razoável que ela assumisse o custo correspondente aos encargos moratórios. Entretanto, esse não parece ser a hipótese aqui.

Seja como for, voltando à questão dos tributos devidos neste caso, o Procurador do Estado Maurício Vieira ***está sugerindo a formulação de consulta tributária à Secretaria da Receita Federa (item 87 do l, Parecer nº***

14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV) o que consideramos prudente diante das particularidades deste caso.

Em face do exposto, sem prejuízo da possibilidade de ser efetuada a consulta tributária referida acima, o nosso parecer é no sentido de que o pagamento dos tributos devidos, conforme entendimento do Procurador Maurício Gomes de Souza, seja efetuado pela CENTRAL, não se exigindo que a MCRIT faça esse pagamento para somente depois ser efetuado o seu reembolso pela CENTRAL." (grifos nossos)

5. Logo após, houve a juntada de visto do Procurador-Chefe da PG-03 (SEI nº 50095367) expressando anuência aos pontos apontados pelo 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV, porém sugerindo que o recolhimento dos tributos devidos seja realizado pela própria CENTRAL e não pela empresa MCRIT para posterior reembolso da Companhia, considerando a ambiguidade das cláusulas contratuais e o risco de custo adicional à empresa estatal. Ademais, reputou salutar a realização de consulta à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria Municipal de Fazenda para atestar as conclusões alcançadas pelo Parecer.

6. A seguir, foi solicitada a juntada do CONTRATO PRESI Nº 12/201, BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD pelo Procurador-Assessor Fabrício Dantas para melhor análise do feito, via despacho de SEI nº 51170750.

7. Em resposta, foram acostados pela Assessoria Jurídica da SETRAM o CONTRATO PRESI Nº 12/201, BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD e seus Anexos 1 e 2, respectivamente aos SEI nº 51503480, nº 51503678 e nº 51503765.

8. Após exame dos documentos, foi elaborada manifestação pela PG-02 (SEI nº 52587910) expressando aquiescência ao conteúdo do Parecer nº 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV no sentido de que <u>são devidos pela CENTRAL os seguintes tributos</u>: "*1) PIS/PASEP e COFINS, conforme arts. 1°, §1°, art. 3º, inciso II, e art. 5º, da Lei n° 10.865/04, haja vista que a companhia é empresa pública e não pode se beneficiar, de acordo com o art. 111, inciso II do CTN, da isenção do art. 9, inciso I, alínea "a" da Lei 10.865/04; 2) ISS a ser pago pela Companhia ao Município do Rio de Janeiro; 3) CIDE-royalties, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000. Ao fim, recomendou que fosse efetuada consulta à Secretaria da Receita Federal sobre obrigação tributária por parte da CENTRAL.".*

9. Ademais, o d. Procurador reconheceu a ambiguidade quanto à responsabilidade pelo recolhimento dos tributos, dada a redação literal das Cláusulas 38.1, 39.1 e 39.2, mas determinou a responsabilização tributária da CENTRAL pelo recolhimento, além de reiterar a recomendação pela promoção de consulta tributária junto à Secretaria da Receita Federal e a Secretária Municipal de Fazenda.

9. Por fim, consta que a supracitada manifestação e o Parecer nº 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV desta Assessoria Jurídica restaram integralmente aprovados via despacho de autoria Subprocurador-Geral do Estado Rafael Rolim de Minto igualmente inserido no documento de SEI nº 52587910.

10. Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica **retorna o administrativo ao setor competente, de modo que seja conhecido o entendimento jurídico aprovado pela Procuradoria Geral do Estado, bem como atendida a determinação final do ilustre Subprocurador-Geral do Estado, qual seja, o encaminhamento da presente consulta à Secretaria da Receita Federal e a Secretaria Municipal de Fazenda.**

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2023

MAURÍCIO GOMES VIEIRA
Procurador do Estado do Rio de Janeiro
Assessor-Chefe da ASSJUR/Transportes
Id. 43872158



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Gomes Vieira**, **Procurador do Estado**, em 02/06/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **53245093** e o código CRC **E086025C**.

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: